

Civile Ord. Sez. 5 Num. 16798 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: SALI MARIA CLARA
Data pubblicazione: 28/05/2026

TRIBUTI: IRPEF-
accertamento
sintetico - vecchio
redditometro –
riparto degli oneri
probatori.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31110/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale *pro tempore*, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata

-ricorrente-

CONTRO

LA ROSA EMANUELE, rappresentato dall'avv. Sebastiano Sallemi del foro di Ragusa

resistente-

avverso la sentenza n. 1854/05/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, depositata in data 21.3.2019, non notificata;

udita la relazione svolta all'adunanza camerale del 6.5.2026 dal consigliere Maria Clara SALI;

FATTI DI CAUSA

1. La Rosa Emanuele impugnava l'avviso di accertamento n. TYZ010201137/2012, relativo all'anno di imposta 2007, con il quale l'Agenzia delle Entrate accertava, ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. n. 600/73, un reddito complessivo netto di euro 53.636,25, a seguito di attivazione del contraddittorio, all'esito del quale erano state accolte

solo alcune giustificazioni. L'Agenzia delle Entrate riscontrava spese per incrementi patrimoniali pari ad euro 114.500,00, di cui 22.900,00 imputati all'anno 2007, oltre e spese per servizi e beni mobili registrati.

2. La C.T.P. di Ragusa, adita dal contribuente, accoglieva il ricorso.

3. La C.T.R. della Sicilia, sez. dist. di Catania, con la sentenza impugnata, respingeva l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la questione verteva esclusivamente sulle somme corrisposte alla collaboratrice domestica e che l'Ufficio non aveva assolto all'onere della prova su di esso incombente. Rigettava anche il secondo motivo di appello, in quanto il contribuente, già in sede di contraddittorio, aveva provato e documentato che la collaboratrice familiare, regolarmente assunta, assisteva esclusivamente il padre, invalido al 100%. Rigettava, infine, il terzo motivo di appello, in quanto il contribuente aveva provato mediante un prospetto analitico depositato in primo grado, che la rideterminazione del reddito presunto sinteticamente, determinato senza l'incidenza del costo della collaboratrice domestica, faceva venir meno i presupposti necessari per l'applicazione dello strumento di accertamento del reddito attraverso il redditometro, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5 del d.p.r. n. 600/73.

4. Avverso la precitata sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

5. La Rosa Emanuele si è costituito, al solo fine di partecipare alla discussione orale in pubblica udienza.

6. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza camerale del 6.5.2026, in prossimità della quale il resistente ha depositato controricorso e documentazione relativa alla definizione agevolata ex lege n. 197/2022. L'Agenzia delle Entrate ha depositato provvedimento di diniego in data 28.4.2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si dà atto della tardività del controricorso, depositato in data 24.4.2026, al quale è allegata documentazione relativa ad una procedura di definizione agevolata delle controversie, ex art. 1, commi 186-202, della legge n. 197/2022, che fa riferimento ad altro avviso di accertamento (il n. TYZ010201138) e ad altro anno di imposta (2008), per il quale l'Agenzia delle Entrate ha comunicato provvedimento di diniego, non opposto dal contribuente, sicchè non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio ed il ricorso va esaminato nel merito.

2. Con il primo ed unico motivo– rubricato *«violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/73, nonché degli articoli 2697 c.c. e 2727 e seguenti c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.»*, l'Agenzia delle Entrate rileva che il sostenimento di spese e servizi da parte del contribuente, nonché l'esborso di somme per l'acquisto di immobili, di veicoli e per conferimenti in società, nel quinquennio 2007/2011, non fossero mai stati contestati dal contribuente. L'unica circostanza in contestazione era la spesa per la collaboratrice domestica, che il contribuente non aveva dimostrato essere a servizio esclusivo del padre invalido al 100%, posto che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non era ammessa nel diritto tributario, se non come circostanza liberamente valutabile. In ogni caso, anche volendo escludere tale spesa, non era possibile ritenere che lo scostamento del reddito accertato fosse inferiore ad un quarto di quello dichiarato, in quanto il reddito complessivo accertabile includeva non solo la parte gestionale (spese per far fronte a determinati servizi o per mantenere determinati beni), ma anche la quota di incrementi patrimoniali da imputare all'anno di riferimento. L'Ufficio aveva preso in considerazione le spese per incrementi patrimoniali e ripartito le spese nel quinquennio, nel quale

rientrava l'anno 2007, e poi sommato le spese gestionali, in osservanza dell'art. 38, quinto comma del d.p.r. n. 600/73. La spesa per incremento patrimoniale era di euro 114.500,00, da imputare *pro quota* all'anno di riferimento (2007) e dunque pari ad euro 22.900,00. Sommando tale importo alle spese diverse da quella sostenuta per la collaboratrice domestica, il reddito complessivo netto accertato per gli anni 2007 e 2008 sarebbe stato rispettivamente di euro 38.309,00 e di euro 24.498,20, con uno scostamento superiore ad un quarto rispetto ai redditi complessivi dichiarati per i due anni di imposta in oggetto (euro 17.616,00 per il 2007 ed euro zero per l'anno 2008. La C.T.R. aveva pertanto dato credito ad un prospetto di calcolo del contribuente, nel quale erano state inserite solo le spese di mantenimento dell'autovettura e del motociclo e non anche gli incrementi patrimoniali, invertendo l'onere della prova.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Questa Corte, con specifico riguardo al computo degli incrementi patrimoniali in relazione ad accertamenti sintetici per gli anni di imposta anteriori al 2009, come nel caso in esame (2007), **Corte ha ripetutamente affermato la legittimità della loro 'spalmatura' nel quinquennio precedente, secondo la previgente versione dell'art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, come conseguenza della applicazione della novella legislativa introdotta dal d.l. n. 78/2010 solo agli accertamenti relativi all'anno 2009 e successivi, rimanendone pertanto esclusi quelli antecedenti** (Cass. 13/09/2022, n. 26916; Cass. 15/02/2022, n. 4818; Cass. 8/10/2021, n. 27433).

2.3. In merito al riparto degli oneri probatori, è stato ripetutamente affermato che l'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente *ratione temporis* (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010,

convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall'altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell'art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

2.4. Nella recente sentenza n. 2893/2024 questa Corte ha in particolare osservato che, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811). Il sistema del «redditometro» collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto

secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente *ratione temporis* (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall'altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell'art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

2.5. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già

sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). E' dunque posto a carico del contribuente l'onere di provare (oltre, eventualmente, l'insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell'elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588).

2.6. Inoltre, questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha altresì chiarito i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall'Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente «sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere»; è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una

prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell'entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. 28/12/2022, 37985Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332; Cass. 18/04/2014, n. 8995).

3. La sentenza impugnata, per quanto si evince dalla scarna motivazione, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo fatto riferimento esclusivamente alle spese per la collaboratrice domestica e ritenendo che le altre spese, secondo il prospetto di calcolo offerto dal contribuente, non raggiungevano la soglia necessaria per procedere con accertamento sintetico, omettendo di valutare anche le spese per incrementi patrimoniali.

3.1. Spetterà pertanto al giudice del rinvio riesaminare i motivi di gravame dell'Agenzia delle Entrate, tenendo conto dei principi sopra illustrati in materia di riparto dell'onere della prova.

4. In accoglimento del ricorso la sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. distaccata di Catania, per un nuovo e motivato esame, nonché per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo della Sicilia – sez. dist. di Catania, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6.5.2026.

La Presidente
(Roberta Crucitti)